في لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية انتهى وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة واذا صار ورق الكرم غليظا لا تجب (أو يتداوى به) كالاشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لاصلاح البدن فشرع الزجر عنه (و) منه (ابتلاع مطر) وثلج وبرد (دخل الى فمه) لامكان التحرز عنه بيسير طبق الفم (و) منه (أكل اللحم النيء) ولو من ميتة (الا اذا تودد) لخروجه به عن الغذائية (و) منه (أكل الشحم في) المختار كذا في التجنيس وهو (اختيار الفقيه ابي الليث) رحمه الله ولا خلاف في قديده كذا في الفتح (و) كذا (قديد اللحم بالاتفاق) للعادة بأكله (و) منه (أكل) حب (الحنطة وقضمها) لما ذكرنا (الا أن يضغ قمحة) أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة (فتلاشت) واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه (و) من موجب الكفارة (ابتلاع) حبة حنطة أو ابتلاع (سمسمة او) ابتلاع (نحوها) وقد تناولها (من خارج فمه) ولزوم الكفارة بهذا (في المختار) لانها مما يتغذى به والشعير المقلي او الاخضر المستخرج من سنبله اذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف (و) منه (أكل الطين الارمني مطلقا) اي سواء اعتاد اكله او لم يعتده لانه يؤكل للدواء فكان افطارا كما لا (و) منه اكل (الطين غير الارمني كا) الطين المسمى با(لطفل ان اعتاد أكله) لا على من لم يعتده (و) منه اكل (قليل الملح) لا الكثير (في المختار) وانه من الاستحسانات بالجواب واذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه المسئلة قال الزندويستي عليه القضاء مع الكفارة (و) منه (ابتلاع بزاق زوجته أو) بزاق (صديقه) لانه يتلذذ به (لا) تلزمه الكفارة ببزاق (غيرهما) لانه يعافه (و) مما يوجب الكفارة (أكله هذا بعد غيبة) وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم الغيبة تفطر الصائم أو لم يبلغه عزف تأويله او لم يعرفه افتاه مفت او لم يفته لان الفطر بالغيبة يخالف القياس لان الحديث موقول بالاجماع بذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة فان بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الاوزاعي وأحمد (او) بعد (حجامة أو أكله بعد (مس أو) أكله بعد (قبلة بشهوة)

عنه يحرم قطعا على ان استعمال مثله ربما اضر بالبدن نعم الاصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر اه ونقل ان جوزة الطيب تحرم لكن دون حرمة الحشيشة وصرح ابن حجر المكي بتحريم جوزة الطيب باجماع الائمة الاربعة اه ولعل حكاية الاجماع محمولة على حالة السكر أما القليل منها ومن كل مسكر ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الامام والثاني اذا لم يسكر (قوله في لزوم الكفارة) حال من البدعة اي البدعة التي حدثت في لزوم الكفارة على هذا الاختلاف فمن قال ان التغذي ما يميل الطبع اليه وتنقضي به شهوة البطن ألزم به الكفارة وعلى التفسير الثاني لا (قوله والعافية) اي من شربه وغيره لان العافية تعم العافية من الامراض والمعاصي والفقر والعذاب الدنيوي والاخروي (قوله طري) يرجع الى ورق الكرم أيضا كذا في الشرح (قوله لا تجب) اي الكفارة لانه لا يؤكل عادة وعليه القضاء (قوله بيسير طبق الفم) اي يطبق الفم اليسراي فلا حرج في الامر به (قوله ومنه أكل اللحم النيء) فيه انهم اعتبروا في وجوب الكفارة بأكل ورق الاشجار الاعتياد وعدمه بعدمه فمقتضاه ان يعتبر الاعتياد في هذه الاشياء أيضا لوجوب الكفارة والا فالفرق أفاده السيد (قوله ولو من ميتة) فيه ان تعاطي لحمها لا يميل اليه الطبع ولا تنقضي شهوة البطن به وليس فيه صلاح البدن فكيف يوجب الكفارة ولم يوجد فيه الضابط على كلا القولين كما قدمناه قريبا قبيل الباب (قوله ولا خلاف في قديده) اي الشحم في وجوب الكفارة (قوله وقضمها) في القاموس قضم كسمع أكل باطراف اسنانه او أكل يابسا اه (قوله لما ذكرنا) من جرى العادة به (قوله ولزوم الكفارة بهذا) أي الابتلاع في المختار اشار به الى ان الخلاف في وجوب الكفارة فلا خلاف في افساد الصوم (قوله لا الجاف) لعدم اعتياد أكله (قوله وأكل الطين الارمني) هو معلوم عند العطارين (قوله وانه من الاستحسانات) اي ذكرت ذلك والحال الخ) فالاولى وهواي هو من المسائل التي يمتحن بها السائل المجيب ليقف على ما عنده من علمها او جهلها وقوله بالجواب الباء للتعدية أي يمتحن ويختبر جوابه هل يصيب او يخطئ (قوله لانه يتلذذ به) اي وتنقضي به الشهوة (قوله لانه يعافه) اي ولا صلاح للبدن فيه (قوله في غيبته) وكذا في حضرته (قوله لان الحديث) الذي في كبيره والحديث من غير تعليل وهو أولى (قوله بخلاف حديث الحجامة) قال بعضهم ان فعل الغيبة والحجامة سواء في الوجوه كلها وعامة العلماء قالوا عليه الكفارة على كل حال اه (قوله قبلة بشهوة